



P U T U S A N

No. 1031 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUNARTO bin H. KASNADI ;**
Tempat Lahir : Demak ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 15 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tempuran RT.01 RW.01,
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa:

Bahwa Terdakwa SUNARTO bin H. KASNADI (sebagai suami yang sah saksi INDAH KUSUMAWATI) pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Tempuran RT.01 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu (berupa 4 (empat) buah BPKB) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (yaitu kepunyaan saksi INDAH KUSUMAWATI), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi INDAH KUSUMAWATI telah

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 4 (empat) buah BPKB milik saksi INDAH KUSUMAWATI yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah BPKB Sedan Mercedes Benz Nopol.H-8143-AE, warna abu-abu muda metalik, tahun 1995 Noka : MHL2020200L025588, Nosin : 11194162027442, Nomor BPKB : 3511180G atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- b. 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1854-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000963, Nosin : 6D16GA0963, Nomor BPKB : 93651621 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- c. 1 (satu) buah Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR Nopol.H-1851-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000961, Nosin : 6D16GA061, Nomor BPKB : 93651601 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- d. 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR Nopol.H-1852-AE, warna putih, tahun 2000 Noka : MMTFN527ETC000962, Nosin : 6D16GA0962, Nomor BPKB : 93651611 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- Bahwa setelah meminjam keempat BPKB tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah BPKB Sedan Mercedes Benz Nopol.H-8143-AE, warna abu-abu muda metalik tahun 1995 Noka : MHL2020200L025588, Nosin : 11194162027442, Nomor BPKB : 3511180G atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan 1 (satu) buah Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR Nopol.H-1851-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000961, Nosin : 6D16GA061, Nomor BPKB : 93651601 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01 Kecamatan Demak Kabupaten Demak digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang di PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, sedangkan 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FN527MSR, Nopol.H-1854-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000963, Nosin : 6D16GA0963, Nomor BPKB : 93651621 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR Nopol.H-1852-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000962, Nosin : 6D16GA0962, Nomor BPKB : 93651611 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang di PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk ;
- Bahwa pinjaman Terdakwa di PT. BFI Finance Indonesia, Tbk telah lunas pada tanggal 14 Oktober 2011 kemudian PT. BFI Finance, Tbk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Sedan Mercedes Benz Nopol.H-8143-AE, warna abu-abu muda metalik, tahun 1995, Noka : MHL2020200L025588, Nosin : 11194162027442, Nomor BPKB : 3511180G atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan 1 (satu) buah Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR Nopol.H-1851-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000961, Nosin : 6D16GA061, Nomor BPKB : 93651601 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak Kabupaten Demak kepada Terdakwa ;
 - Bahwa pinjaman di PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk telah lunas pada tanggal 15 Juni 2011 kemudian PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1854-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000963, Nosin : 6D16GA0963, Nomor BPKB : 93651621 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR Nopol.H-1852-AE, warna putih, tahun 2000 Noka : MMTFN527ETC000962, Nosin : 6D16GA0962, Nomor BPKB : 93651611 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak kepada
Terdakwa ;

- Bahwa setelah menerima ke-empat BPKB tersebut, dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk dan dari PT. BFI Finance, Tbk, Terdakwa tidak segera mengembalikan ke-empat BPKB tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi INDAH KUSUMAWATI, namun menyimpannya di rumah Terdakwa di Desa Tempuran RT.01 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, padahal saksi INDAH KUSUMAWATI sudah berkali-kali meminta kepada Terdakwa agar BPKB miliknya segera dikembalikan dan terakhir saksi INDAH KUSUMAWATI meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan BPKB tersebut pada tanggal 05 Desember 2011 ;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengembalikan ke-empat BPKB milik saksi INDAH KUSUMAWATI yang berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian saksi INDAH KUSUMAWATI mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang karena merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 376 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 7 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO bin H. KASNADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *jo* Pasal 376 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO bin H. KASNADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah BPKB Sedan Mercedes Benz Nopol.H-8143-AE, warna abu-abu muda metalik, tahun 1995, Noka : MHL2020200L025588, Nosin : 11194162027442, Nomor BPKB : 3511180G atas nama INDAH

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;

3.2. 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1854-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000963, Nosin : 6D16GA0963, Nomor BPKB : 93651621 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;

3.3. 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1851-AE, warna putih, tahun 2000 Noka : MMTFN527ETC000961, Nosin : 6D16GA061, Nomor BPKB : 93651601 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;

3.4. 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1852-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000962, Nosin : 6D16GA0962, Nomor BPKB : 93651611 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi INDAH KUSUMAWATI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.Dmk, tanggal 11 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa SUNARTO bin H. KASNADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal ;
- 2) Membebaskan Terdakwa SUNARTO bin H. KASNADI tersebut, oleh karena itu dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) ;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sedan Mercedes Benz Nopol.H-8143-AE, warna abu-abu muda metalik, tahun 1995, Noka : MHL2020200L025588, Nosin : 11194162027442, Nomor BPKB : 3511180G atas nama INDAH

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;

- 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1854-AE, warna putih, tahun 2000 Noka : MMTFN527ETC000963, Nosin : 6D16GA0963, Nomor BPKB : 93651621 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1851-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000961, Nosin : 6D16GA0961, Nomor BPKB : 93651601 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1852-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000962, Nosin : 6D16GA0962, Nomor BPKB : 93651611 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;

Dikembalikan kepada saksi korban INDAH KUSUMAWATI binti H. SUTRIMO ;

5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2013/PN.Dmk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 24 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 11 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak pada tanggal 24 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim mendasari putusannya atas dasar penafsiran yang keliru ;

1.1. Dalam halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.Dmk tanggal 11 April 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki/menguasai secara melawan hak atas 4 buah BPKB milik saksi INDAH KUSUMAWATI, karena sewaktu kejadian perkara ini (tahun 2011) mereka (Terdakwa dan saksi INDAH KUSUMAWATI) masih terikat perkawinan yang sah dan penguasaan tersebut juga atas persetujuan saksi INDAH KUSUMAWATI untuk dijadikan agunan di Leassing (PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, Cabang Semarang dan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, Cabang Semarang); Pendapat Majelis Hakim tersebut, menurut kami selaku Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak tepat, jika perbuatan melawan hukum ditafsirkan tidak terbukti karena Terdakwa dengan saksi korban INDAH KUSUMAWATI masih terikat perkawinan yang sah, tidak dapat dilakukannya tuntutan pidana atas perbuatan pidana seorang suami atau isteri dalam perkara seperti ini, tidak serta-merta diartikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum, bisa jadi ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa namun tidak dapat dituntut karena syarat-syarat untuk melakukan penuntutan tidak terpenuhi seperti tidak adanya pengaduan atau pengaduannya dicabut kembali. Perlu dicermati pula alasan lain yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbukti yaitu penguasaan tersebut atas persetujuan saksi INDAH KUSUMAWATI ;

Pendapat kami selaku Jaksa/Penuntut Umum, semestinya alasan itu dijadikan dalil untuk membuktikan unsur “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, bukan untuk menafsirkan tidak terbuktinya unsur Pasal “dengan sengaja dan melawan hukum”, penguasaan 4 buah BPKB oleh Terdakwa untuk diagunkan memang benar atas persetujuan saksi INDAH KUSUMAWATI dan bukan perbuatan melawan hukum, penguasaan 4 buah BPKB yang menjadi

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



perbuatan melawan hukum adalah penguasaan 4 buah BPKB setelah Terdakwa melunasi kredit di PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, Cabang Semarang dan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, Cabang Semarang, dan menguasai lagi 4 buah BPKB tersebut, kemudian saksi INDAH KUSUMAWATI berkali-kali meminta kepada Terdakwa agar BPKB yang telah selesai diagunkan diberikan kepadanya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan secara sukarela sehingga akhirnya saksi INDAH KUSUMAWATI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian ;
Bahwa 4 buah BPKB beserta 4 unit mobilnya adalah mutlak milik saksi INDAH KUSUMAWATI karena merupakan hibah/pemberian dan orang tua saksi INDAH KUSUMAWATI sewaktu saksi INDAH KUSUMAWATI belum menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa 4 buah BPKB tersebut adalah milik saksi INDAH KUSUMAWATI;

Sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya perbuatan melawan hukum tersebut diukur berdasarkan pada asas-asas hukum yang tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, seorang suami dalam hal ini Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak dan isterinya, tidak sepatutnya menguasai barang-barang milik isterinya berupa 4 buah BPKB dan mobilnya padahal sudah diminta berkali-kali, sehingga pemilik 4 buah BPKB dan mobilnya yaitu saksi INDAH KUSUMAWATI kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas barang miliknya tersebut, padahal telah dijamin oleh Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

- 1.2. Dalam halaman 22 Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.Dmk tanggal 11 April 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi dengan alasan bahwa saksi INDAH KUSUMAWATI bukan orang lain bagi Terdakwa (masih menjadi isteri yang sah bagi Terdakwa karena perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 21 Februari 2012 ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penafiran Majelis Hakim atas unsur tersebut adalah keliru, suami dan isteri adalah 2 individu sebagai subjek hukum yang berbeda mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula baik dalam berkeluarga maupun bermasyarakat dan bernegara, jadi statusnya di hadapan hukum adalah sendiri-sendiri yang harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya masing-masing, adapun tidak dapatnya dilakukan tuntutan pidana atas perbuatannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 367 KUHP bukan karena suami dan isteri itu bukan orang lain melainkan semata-mata karena syarat untuk melakukan penuntutannya tidak terpenuhi sehingga gugur ;

2. Bahwa putusan bebas (*Vrijspraak*) Majelis Hakim seharusnya merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtvervolging*) ; Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas tersebut karena penafsiran yang keliru, semestinya putusan tersebut merupakan putusan (*ontslag van alle rechtvervolging*), adapun dapat tidaknya Terdakwa dituntut pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 367 KUHP akan diuraikan dalam alasan-alasan kasasi ;

Selanjutnya atas dasar hukum tersebut, perkenanlah kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak di Demak Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.Dmk tanggal 11 April 2013 atas nama Terdakwa SUNARTO bin H. KASNADI, sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak telah salah/keliru dalam hal : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana atau perbuatan/kelakuan dan akibatnya yaitu telah mengakibatkan adanya korban yang merasa dirugikan, dalam perkara ini adalah saksi INDAH KUSUMAWATI yang telah kehilangan haknya untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum dan untuk mengambil manfaat atas harta benda yang dimilikinya yaitu 4 buah BPKB mobil dan unit mobilnya itu sendiri karena telah dikuasai oleh Terdakwa yang nota bene adalah suami dari saksi INDAH KUSUMAWATI. Penguasaan Terdakwa atas 4 buah BPKB mobil tersebut termasuk mobilnya itu sendiri untuk diagunkan di Leasing pada mulanya memang atas persetujuan saksi INDAH

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



KUSUMAWATI, namun karena masalah keluarga yang berujung dengan proses perceraian yang akhirnya nyata terjadi perceraian yang putusan cerainya berkekuatan hukum tetap mulai tanggal 21 Februari 2012, saksi INDAH KUSUMAWATI telah berkali-kali meminta agar Terdakwa menyerahkan 4 buah BPKB tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mau menyerahkannya padahal kepentingan Terdakwa atas 4 buah BPKB tersebut telah tidak ada karena Terdakwa telah melunasi kredit dari Leassing dan telah pula menerima 4 buah BPKB yang diagunkannya. Terdakwa ketika ditanya perihal BPKB tersebut oleh saksi INDAH KUSUMAWATI menjelaskan BPKB tersebut masih berada di pihak Leassing dan ternyata ketika di check di Leassing menurut penjelasan dari Leassing yang penjelasan tersebut dinyatakan di dalam persidangan di bawah sumpah menyebutkan bahwa BPKB tersebut telah diambil oleh Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa menguasai BPKB tersebut akhirnya saksi INDAH KUSUMAWATI segera mengambil unit mobilnya yaitu 3 unit Truck Tronton dari tangan sopir-sopir Terdakwa, ketika sedang digunakan. Saksi INDAH KUSUMAWATI melakukan hal itu karena selama proses perceraian sudah tidak satu rumah lagi dengan Terdakwa ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam cara mengadili telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, di mana Majelis Hakim dalam menguraikan fakta hukum untuk membuktikan tidak pada tempatnya, sehingga tidak diketemukan persesuaian antara unsur Pasal dengan fakta hukum, karena tidak adanya persesuaian antara unsur Pasal dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi ;

Dalam membuktikan unsur Pasal “dengan sengaja dan melawan hukum”, Majelis Hakim telah menjadikan fakta bahwa semasa Terdakwa menjadi suami yang sah saksi INDAH KUSUMAWATI, sekitar tahun 2009 pernah meminjam 1 buah BPKB mobil Sedan Mercedes Banz Nopol.H 8143 AE dan 3 buah BPKB Truck Tronton Nopol.H 1851 AE, H 1852 AE dan H 1854 AE milik saksi INDAH KUSUMAWATI untuk dijadikan agunan/jaminan hutangnya Terdakwa di PT. BFI Finance Indonesia Cabang Semarang dan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang atas persetujuan saksi INDAH KUSUMAWATI. Pada tahun 2011 semua hutangnya Terdakwa

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dilunasi sendiri dengan pelunasan dipercepat, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2011 dan tanggal 15 Juni 2011 BPKB tersebut telah diserahkan pada Terdakwa dan Terdakwa meminjam 4 BPKB tersebut dengan cara pinjam baik-baik ;

Dengan melihat fakta hukum tersebut, kami pun selaku Jaksa/Penuntut Umum sependapat tidak terpenuhinya unsur “melawan hukum”, semestinya fakta hukum tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan unsur “yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”, fakta hukum yang mestinya dijadikan dasar untuk membuktikan unsur “melawan hukum” adalah kenapa Terdakwa mempercepat pelunasan hutangnya di PT. BFI Finance Indonesia Cabang Semarang dan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang, kenapa Terdakwa tidak segera menyerahkan 4 buah BPKB kepada saksi INDAH KUSUMAWATI padahal telah berkali-kali diminta oleh saksi INDAH KUSUMAWATI bahkan saksi INDAH KUSUMAWATI harus mengambil secara paksa juga 3 unit mobil Truck Trontonnya dan sopir-sopir Terdakwa ketika sedang beroperasi di jalan ;

Terdakwa beralibi bahwa Terdakwa tidak memberikan 4 buah BPKB tersebut kepada saksi INDAH KUSUMAWATI karena saat itu sedang proses perceraian dan Terdakwa takut BPKB tersebut tidak sampai ke tangan saksi INDAH KUSUMAWATI bila dititipkan kepada orang lain, mengingat BPKB tersebut adalah surat/benda berharga. Alibi Terdakwa tersebut tidaklah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan yang menjelaskan bahwa selama proses perceraian Terdakwa sering bertemu dengan saksi INDAH KUSUMAWATI di Pengadilan Agama untuk persidangan dan juga sering bertemu dengan anak-anaknya, kenapa kesempatan seperti itu tidak dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyerahkan 4 buah BPKB kepada saksi INDAH KUSUMAWATI kalau memang Terdakwa punya maksud untuk menguasai barang itu secara melawan hukum ;

Di samping itu pula Majelis Hakim telah keliru membuktikan unsur melawan hukum dengan fakta hukum bahwa pada saat perkara ini diproses Terdakwa dengan saksi INDAH KUSUMAWATI masih sebagai suami isteri yang sah dan putusan perceraianya baru mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Februari 2012, dengan beralih pada ketentuan Pasal 367 KUHP

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, semestinya fakta hukum tersebut untuk menguraikan unsur dalam Pasal 376 KUHP ;

Lagi-lagi Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam membuktikan unsur Pasal “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dan unsur Pasal “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, fakta hukum yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi semata-mata karena didasarkan pada status Tersangka dengan saksi INDAH KUSUMAWATI pada saat proses perkara ini masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah di mana putusan cerainya berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Februari 2012 dan berpegang pada ketentuan Pasal 367 KUHP. Semestinya penjabaran ketentuan Pasal 367 KUHP diuraikan nanti belakangan setelah delik pokoknya diurai terlebih dahulu, dapat tidaknya seseorang dituntut di muka persidangan tidak menjadikan dasar terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa. Adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sehingga menjadi suami isteri tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa unsur orang lain tidak terbukti, meskipun dua orang telah diikat dengan tali perkawinan tetap masing-masing sebagai subjek hukum sendiri-sendiri yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri di hadapan hukum. Perbuatan Terdakwa menguasai 4 buah BPKB sudah sangat nyata berdasarkan fakta hukum bukan karena kejahatan karena ketika Terdakwa mau mengagunkan 4 buah BPKB tersebut atas persetujuan isterinya dan ketika Terdakwa mengambil 4 buah BPKB dari Leassing setelah kreditnya lunas adalah hak Terdakwa sebagaimana keterangan para saksi dan pihak Leassing yang menerangkan bahwa yang berhak menerima pengembalian barang yang diagunkan adalah nasabahnya sendiri yaitu Terdakwa, tetapi nyatanya Majelis Hakim tetap menyatakan unsur itu tidak terpenuhi ;

Bahwa dalam menguraikan ketentuan Pasal 367 KUHP, terdapat fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga unsur yang ada dalam Pasal 367 KUHP menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi, yaitu fakta hukum yang menyatakan bahwa sejak bulan September 2010 saksi INDAH KUSUMAWATI sudah tidak serumah lagi dengan Terdakwa,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



sementara barang berupa 4 buah BPKB dan mobil Truck Trontonya ada dalam penguasaan Terdakwa, berkali-kali saksi INDAH KUSUMAWATI meminta kepada Terdakwa agar barang miliknya tersebut diserahkan, namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya, bahwa memang saksi INDAH KUSUMAWATI dengan Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta kekayaan, tetapi secara nyata tersurat dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bawaan ada di bawah penguasaan masing-masing suami/isteri yang membawa dan mempunyai hak sepenuhnya atas barang tersebut termasuk untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Definisi tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menapikan hak masing-masing atas harta bawaannya sehingga menjadi harta bersama ;

Perkara penggelapan dalam keluarga yang mempersyaratkan harus adanya pemisahan harta kekayaan adalah untuk objek harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sementara dalam perkara ini yang menjadi objeknya adalah harta bawaan ;

3. Bahwa di luar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, menurut putusan Mahkamah Agung Reg.No. 864 K/Pid/1986 apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itu dapat di dijadikan alasan kasasi. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menyatakan bahwa Terdakwa SUNARTO bin H. KASNADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, akan tetapi barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada saksi INDAH KUSUMAWATI bin H. SUTRIMO ;

Dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi INDAH KUSUMAWATI bukanlah (orang lain) karena masih terikat perkawinan sebagai suami isteri pada saat itu, tidaklah pantas bahwa dua orang yang telah terikat dalam suatu hubungan suami isteri, pertalian yang sangat erat yang biasa disebut perkawinan itu, oleh Penuntut Umum (Wakil Pemerintah) diadu satu melawan yang lain di muka Pengadilan, dan Majelis Hakim memandang perkara ini tidak pantas dibawa dan disengketakan di Pengadilan dengan alasan bagaimana mungkin sebuah keluarga (pasangan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri) akan bisa bahagia dan kekal bila di dalam keluarga itu sendiri, antara masing-masing pasangan suami isteri diusik dan disengketakan di depan Pengadilan dengan persoalan mengenai harta bawaan/harta bersama semasa mereka masih sah suami isteri. Jika memang demikian adanya, perkara ini tidak selayaknya dibawa di Pengadilan semestinya Majelis Hakim tidak menyerahkan barang bukti yang menjadi objek permasalahan tersebut kepada yang mempersoalkannya yaitu saksi INDAH KUSUMAWATI melainkan diserahkan kepada dan siapa barang bukti tersebut disita dan satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian, bagaimana jika pihak-pihak yaitu suami istri, yang menguasai harta bawan pasangannya dan yang menguasai harta bawaan pasangannya tidak mau menyerahkan ketika diminta kepada yang memilikinya, ke mana ia harus memperjuangkan keadilan? ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut, sebagaimana telah kami tandatangani Akta Permintaan Kasasi pada tanggal 18 April 2013, dengan harapan Ketua Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan Kasasi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum karena dari fakta di persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa yang telah meminjam BPKB Sedan Mercedes Benz Nopol.H-8143-AE dan BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR Nopol.H-1851-AE yang dipergunakan sebagai jaminan pinjaman uang di PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, yang telah lunas dan BPKP tersebut dikembalikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2011 sedangkan BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR Nopol.H-1854-AE dan BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR Nopol.H-1852-AE yang digunakan sebagai jaminan pinjaman uang di PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, telah lunas pula pada tanggal 15 Juni 2011 dan jaminan tersebut telah pula dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 05 Desember 2011 saksi INDAH KUSUMAWATI tetap meminta keempat BPKB yang digunakan sebagai jaminan hutang oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikannya ;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan 4 (empat) BPKB yang ada di tangan Terdakwa tersebut ada padanya karena pada awalnya memang disetujui oleh saksi INDAH KUSUMAWATI dengan demikian bahwa unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti ;
- Bahwa setelah keempat BPKB tersebut dipergunakan Terdakwa untuk meminjam uang dan pada kenyataannya pinjaman tersebut telah dilunasi maka Terdakwa sudah seharusnya mengembalikan keempat BPKB tersebut kepada saksi INDAH KUSUMAWATI karena pada tahun 2009 rumah tangga Terdakwa dengan saksi INDAH KUSUMAWATI telah diwarnai dengan adanya tindak kekerasan/KDRT yang memicu pertengkaran hingga berakhir dengan perceraian pada tanggal 21 Februari 2012 ;
- Bahwa tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak mengembalikan keempat BPKB yang telah selesai dipergunakannya kepada saksi INDAH KUSUMAWATI karena di persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa keempat unit kendaraan tersebut adalah milik saksi INDAH KUSUMAWATI yang berasal dari hibah/pemberian orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.Dmk, tanggal 11 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi INDAH KUSUMAWATI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan BPKB mobil kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.Dmk, tanggal 11 April 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO bin H. KASNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari berdasarkan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Terpidana melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sedan Mercedes Benz Nopol.H-8143-AE, warna abu-abu muda metalik, tahun 1995, Noka : MHL2020200L025588, Nosin : 11194162027442, Nomor BPKB : 3511180G atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1854-AE, warna putih, tahun 2000 Noka : MMTFN527ETC000963, Nosin : 6D16GA0963, Nomor BPKB : 93651621 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1851-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000961, Nosin : 6D16GA0961, Nomor BPKB : 93651601 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- 1 (satu) buah BPKB Truck Tronton Mitsubishi FN527MSR, Nopol.H-1852-AE, warna putih, tahun 2000, Noka : MMTFN527ETC000962, Nosin : 6D16GA0962, Nomor BPKB : 93651611 atas nama INDAH KUSUMAWATI alamat Desa Bolo RT.02 RW.01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;

Dikembalikan kepada saksi korban INDAH KUSUMAWATI binti H. SUTRIMO ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, SH., MH.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M, SH., MH.

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1031 K/Pid/2013